

[별표 6] <개정 2014.9.19.>

**화물자동차 운송가맹사업의 행정처분의 세부 기준** (제41조의9 관련)

| 위 반 행 위                                                                                | 해 당 조 문                 | 처 분 내 용                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 삭제 <2014.9.19.>                                                                     |                         |                                              |
| 2. 차고지와 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우                                       | 제21조제3호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(5일)                              |
| 2의2. 최대적재량 1.5톤 이하의 화물자동차가 주차장, 차고지 또는 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우        | 제21조제4호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(5일)                              |
| 3. 신고한 운임 및 요금 또는 화주와 합의된 운임 및 요금이 아닌 부당한 운임 및 요금을 받은 경우                               | 제21조제5호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(10일)                             |
| 4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금의 환급을 요구받고 환급하지 않은 경우                                              | 제21조제6호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(30일)                             |
| 5. 신고한 운송가맹약관을 준수하지 않은 경우                                                              | 제21조제7호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(20일)                             |
| 6. 사업용 화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 알아보기 쉽도록 그 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 않은 경우                             | 제21조제8호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(10일)                             |
| 7. 화물자동차 운전자의 취업 현황 및 퇴직 현황을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우                                      | 제21조제9호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(10일)                             |
| 8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우 | 제 21 조 제 10 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(30일) |
| 9. 적재물배상보험등에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입                                             | 제 21 조 제 11 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)                         |

|                                                                                                                                                   |                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우                                                                                                                           |                         | ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)                                                 |
| 10. 「자동차관리법」에 따른 검사를 받지 않고 화물자동차를 운행한 경우                                                                                                          | 제 21 조 제 12 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)                         |
| 11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장·고정장치 등을 하지 않고 운행한 경우                                                                                                | 제 21 조 제 13 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(15일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(20일)<br>○ 3차: 위반차량 운행정지(30일) |
| 12. 화물자동차 운전자에게 차 안에 화물 운송 종사자격증명을 게시하지 않고 운행하게 한 경우                                                                                              | 제 21 조 제 14 호 및 제41조의11 | ○ 위반차량 운행정지(10일)                                                     |
| 13. 차량 및 영업소의 청결상태를 양호하게 유지하지 않은 경우                                                                                                               | 제 21 조 제 15 호 및 제41조의11 | ○ 위반차량 운행정지(5일)                                                      |
| 14. 화물자동차 운전자에게 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제54조제2항에 따른 최고속도 제한장치 또는 같은 규칙 제56조에 따른 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않는 상태에서 운행하도록 한 경우       | 제 21 조 제 16 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(10일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(15일)                         |
| 15. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 않은 경우                                                                                          | 제 21 조 제 17 호 및 제41조의11 | ○ 사업 일부정지(10일)                                                       |
| 16. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 구난형 특수자동차를 사용하여 고장·사고차량을 운송하는 운송가맹사업자가 고장·사고차량 소유자 또는 운전자의 의사에 반하여 구난을 지시하거나 구난한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. | 제 21 조 제 20 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 사업 전부정지(10일)<br>○ 2차: 사업 전부정지(20일)<br>○ 3차: 사업 전부정지(30일)       |

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| 가. 고장·사고차량 소유자 또는 운전자가 사망·중상 등으로 의사를 표현할 수 없는 경우 |  |  |
| 나. 교통의 원활한 흐름 또는 안전 등을 위하여 경찰공무원이 차량의 이동을 명한 경우  |  |  |

비고

위반행위의 횟수에 따른 행정처분 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 부과한 경우에 적용한다.(적재물배상보험등 미가입 및 실효는 2년으로 한다) 이 경우 같은 위반행위로 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위로 적발한 날을 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.